



3° JUZGADO DE PAZ LETRADO (SEDE LINCE - SAN ISIDRO)

EXPEDIENTE : 00260-2021-0-1802-JP-CI-03

MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO

JUEZ : HUALPA TALACE RODRIGO FERNANDO

ESPECIALISTA : VARGAS ROJAS, RUBEN

PERITO : ESPINOZA PADILLA, VICTORIA MONICA
RUIZ YNGUNZA, CESAR AUGUSTO

DEMANDADO : WILLEMSSEN MARIATEGUI, BERNARDO ANTONIO

DEMANDANTE : JUNTA DE PROPIETARIOS EDIFICIO RESIDENCIAL EL DORADO ,

Resolución Nro. Veinticuatro

San Isidro, veinte de agosto

Del año dos mil veintiséis.

Dado cuenta en la fecha debido a la alta carga procesal que viene afrontando este Juzgado; **AL ESCRITO 12992-2026** presentado por el Abogado de la demandante **JUNTA DE PROPIETARIOS EDIFICIO RESIDENCIAL EL DORADO; Al principal y otrosí:** Con los aranceles judiciales, anexos y **dado cuenta** el ESCRITO 10436-2026 de la demandante; Estando a lo solicitado; **AUTOS Y VISTOS.**

PRIMERO: Estando a la solicitud de convocatoria a remate, siendo el estado del proceso el de ejecución forzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 731 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley 30229, el mismo que prevé en sus primeros párrafos que: "aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio de Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia", en consecuencia, habiéndose en la presente resolución aprobado la tasación comercial del inmueble embargado y verificándose que la solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo 12.1 de la Ley 30229 y artículo 13 del reglamento de la citada Ley, debe procederse al remate electrónico a través del aplicativo de REM@JU del portal web del Poder Judicial.

SEGUNDO: Una vez vencido el plazo de oposición a que se refiere el artículo 14.2 del reglamento de la Ley 30229, el secretario judicial de la causa publicará en el aplicativo REM@JU la convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como lo dispone el artículo 15 de la Ley 30229, el cual generará automáticamente el aviso de convocatoria que contendrá el cronograma con la fecha programada para el acto del remate electrónico.

TERCERO: En el caso que haya adjudicación del bien materia del remate, el adjudicatario deberá depositar el saldo del precio, dentro del tercer día, tal como lo dispone el artículo 16 del reglamento de la Ley 30229, bajo apercibimiento de declararse la nulidad del remate.

Por estas consideraciones y ordenamiento legal citado, **se resuelve: CONVOCAR A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL – REM@JU**, a efectos de proceder al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA**, el inmueble materia de ejecución forzada, conforme al siguiente detalle:

1. DESCRIPCION:

Inmueble identificado como: "departamento 401, 4to piso, ubicado en Calle Alfredo Salazar N° 607, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, inscrito en la partida N°P46314395 de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, Oficina Registral de Lima".

2. CARGA Y GRAVAMENES:

Medida cautelar de Anotación de demanda. Por resolución N° Uno (cautelar) de fecha 20/11/2018, expedida por la Dra. Russy Elda Arizabal Calderón y resolución aclaratoria N° Dos (cautelar) de fecha 18/01/2019, expedida por el Dr. José Luis Velarde Acosta, Jueces del 15° Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, y Especialista Legal Ever Gastón Bocanegra Llanos, resolvió admitir la medida cautelar de anotación de demanda sobre Nulidad de Acto Jurídico contra el demandado BERNARDO ANTONIO WILLEMSSEN MARIÁTEGUI, en los seguidos por Enrique Rafael Rojas Cuadrado sobre Nulidad de Testamento (expediente N°08050-2018-80-JR-CI-15). El título fue presentado el 30 de noviembre del 2018. Inscrito en el asiento D00001.

Embargo en forma de Inscripción. En mérito a la resolución N° Uno del 17 de junio del 2022, expedida por la jueza del Tercer Juzgado de Paz Lerrado de Lince y San Isidro, de la Corte Superior de Justicia de Lima, Sandra Anai Marengo Soto, hasta por la suma de **US\$13,000.00 dólares americanos**, sobre el predio inscrito en la **partida N°46314395**, de propiedad del demandado **BERNARDO ANTONIO WILLEMSSEN MARIÁTEGUI**, en el proceso que le sigue la Junta de Propietarios Edificio Residencial El Dorado, sobre Obligación de Dar Suma de Dinero (expediente N°00260-2021-76-1802-JP-CI-03). El título fue presentado el 27 de octubre del 2022. Inscrito en el asiento D00002.

3. **VALOR DE LA TASACIÓN:** Tasación Comercial que obra en autos presentada por los peritos tasadores, su fecha 7 de octubre del 2025, que asciende a la suma de **US\$560,000.00 dólares americanos (QUINIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS)**.
4. **PRECIO BASE DEL REMATE:** Las dos terceras partes del valor de la tasación que asciende a **US\$373,333.33 (TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS)**.
5. **OBLAJE:** Los postores deberán cumplir con lo siguiente: **a)** Depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada, mediante depósito judicial electrónico en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del reglamento de la Ley 30229; y **b)** Adjuntar el arancel judicial correspondiente.
6. **PUBLICACIÓN:** Procédase a la **PUBLICACIÓN** de los avisos del remate en el PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL, a través del aplicativo informático REM@JU por el término de ley, conforme a lo regulado en el artículo 15 de la Ley 30229 y su reglamento, **una vez quede firme la presente resolución; FIJESE los carteles en el mural del local del juzgado y en el inmueble a rematar**, por parte del personal del juzgado y en forma oportuna.
7. En el supuesto de no haber adjudicación en la **primera convocatoria**, y de conformidad con la regulación vigente, **CONVÓQUESE AUTOMÁTICAMENTE AL SEGUNDO REMATE** y seguidamente **AL TERCER REMATE** de ser necesario con los siguientes parámetros:
 - a. **PRECIO BASE:** del inmueble inscrito en la **partida electrónica N°46314395** de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, Oficina Registral de Lima.
 - b. **PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la establecida para la primera convocatoria, reducida en un 15%; la misma que asciende a la suma de **US\$317,333.33 (trescientos diecisiete mil trescientos treinta y tres con 33/100 dólares americanos)**.
 - c. **PARA LA TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será establecida para la segunda convocatoria, reducida en un 15%, la misma que asciende a **US\$269,733.34 (doscientos sesenta y nueve mil setecientos treinta y tres con 34/100 dólares americanos)**.
8. **NOTIFÍQUESE** la presente resolución a las partes procesales comprendidas en autos, con las formalidades de ley.